

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 389

El día viernes 18 de marzo de 2022, siendo las 9:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari – Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, ausente con aviso, Concejales por la minoría, Concejales Carlos Quaranta.

Departamento Ejecutivo Municipal: Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Urbano: Arq. Mónica Martínez. Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT: Arq. Liliana Bina.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli, Arq. Sergio Reyna, Geog. Juan Manuel Echeolanea.

Visitantes: Marcelo Palermo, Tec. Ing. Agrícola Soledad Lescano, Pilar García Conde.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del día:

- Consideración Acta N 388.
 - Modificaciones de la Ord. 4021 Art 10 y Art 11. / Salientes de línea de edificación en AC.
 - Reunión APRHI.
 - Nota ingresada por Juan Carlos Paesani.
 - Propuesta de ordenanza Eficiencia Energética de las construcciones.
 - Plusvalía.
 - Ampliación zona "a" de servicios.
- Comienza la sesión a las 9:40 horas, en primer lugar se pone en consideración el Acta N 388.

- **ADARSA:** aprueba.
 - **CEPIA:** aprueba.
 - **Colegio de Ingenieros:** aprueba.
 - **Asociación Inmobiliaria:** aprueba.
 - **Técnicos Constructores Universitarios:** aprueba
 - **Concejal por las mayorías:** ausente con aviso.
 - **Concejal por la Minorías:** aprueba.
 - **Dirección de Ambiente y Desarrollo Urbano:** aprueba.
 - **Dirección de Infraestructura Urbana:** aprueba.
 - **Colegio de Arquitectos:** ausente (ingresa en la reunión en el próximo tema)
- Se aprueba el Acta N 388 por unanimidad de los presentes.

Se modifica el orden del día, se espera a que estén todos los integrantes de la plenaria para tratar el tema "Modificaciones de la Ord. 4021 Art 10 y Art 11. / Salientes de línea de edificación en AC".

Próximo tema: Nota ingresada por Juan Carlos Paesani.

Ramiro Castillo comenta que en la nota comunica, las solicitudes y lo que él ha estado informando al Municipio.

Laura Colladon opina que se puede derivar la nota a la Junta de Patrimonio de la cual el CPUA forma parte.

-Se debate.

Liliana Bina dice que es un tema muy delicado, si Parque y Paseos ingresa a la isla y comienza a sacar los Olmos que allí hay, con las raíces se moviliza todo. También crece mucha paja, si puede haber víboras y molestar a la gente. Parque y Paseos podría hacer una intervención cuidadosa, se podría hacer en forma conjunta con la Reserva de Sol y Rio, también participar Juan Carlos Paesani.

Ramiro Castillo está de acuerdo que los vecinos participen, para legitimar la intervención que se haría en el lugar.

Eduardo Vega dice que hay que dejar definido cual es la función del CPUA, porque no es un órgano ejecutivo, solamente es un órgano consultivo. Cree que el CPUA, debe elevar una nota a Obras Publicas para qué informe cuales fueron las medidas que se han tomado con respecto a lo que informa Juan Carlos Paesani y el CPUA actuar en consecuencia.

Mónica Martínez dice que en la Dirección de Ambiente, se presentaron notas por parte de Juan Carlos Paesani. El año pasado como Dirección de Ambiente, fueron con Ignacio Ibarra y Cecilia Eynar a un encuentro con los vecinos del Barrio Sol y Rio en donde también participó Juan Carlos Paesani. En ese momento se planteó un plan de trabajo que también se invitó a la MAP, era un plan de trabajo en borrador para que ellos lo abordaran, para después abordar una segunda reunión en forma conjunta con la gente de Parque y Paseos y de Cultura. La respuesta que se obtuvo por parte de Juan Carlos Paesani y los vecinos fue que respondían en la semana. Quieren realizar la reunión algún sábado, por este motivo están teniendo dificultades con los técnicos para poder programar un sábado, por lo que desde el DEM propusieron otras fechas alternativas para ver si se lograba conciliar un encuentro.

Laura Colladon en función a lo que informa Mónica Martínez dice lo que se puede responder es que en función de la nota recibida, el CPUA se puso en contacto con la Dirección de Ambiente, quien comunicó que ya se está intentando consensuar una próxima reunión con ellos y tratar de trabajar conjuntamente.

Marcelo Celoir interpretó que en la nota habla del silencio del CPUA, pero el CPUA no es un organismo de control y hay que dejarlo en claro.

Ramiro Castillo dice que como CPUA se puede informar al DEM y al CR, de situaciones que están aconteciendo.

Carlos Quaranta dice que lo más adecuado sería que la Dirección de Ambiente de la respuesta directa a Juan Carlos Paesani, porque llegó al CPUA una nota informal, le parece que lo que el CPUA debe hacer es derivar al área que interviene que tienen información y que pueden dar respuestas concretas.

Ramiro Castillo dice con respecto a la nota enviada por Juan Carlos Paesani, que se elevará a la Dirección de Ambiente con copia a Secretaria de Desarrollo Urbano y a la Dirección de Cultura. Se quedará a la espera de una respuesta, para informar también a Juan Carlos Paesani.

- Se acuerda por unanimidad de los presentes la derivación de la nota a las áreas mencionadas.

Próximo tema: Reunión APRHI.

Ramiro Castillo dice que el motivo de la invitación a Marcelo Palermo que es un profesional que trabaja en la APRHI, es porque en el CPUA se está abordando la

anexión de áreas servidas a determinadas zonas que son atravesadas por diversos cauces. Están en el dilema de cómo tratar a esta situación, si pedir los caudales al APRHI, para poder hacer el deslinde de lo público de lo privado, también aclarar junto al APRHI otras dudas que se tienen, y saber cómo abordarlas.

Marcelo Palermo dice que en época de pandemia 2020 se envió a la Dirección de Ambiente un informe de hidrología, en donde están todos los cursos de agua con los respectivos caudales.

Mónica Martínez dice que la Dirección de Ambiente no ha recibido el informe de hidrología, lo único que tienen son todos los estudios que hizo el Estudio de Barbeito.

Marcelo Palermo dice que revisará porque probablemente la notificación fue a la Municipalidad de Villa Carlos Paz, por el CUIT de la Municipalidad hay que ver quien está abriendo el CIDI de la Municipalidad, a veces pasa que se notifica y se hace a un ente público y nadie recibe la información. Pero entiende que ya está terminado y notificado hace bastante tiempo en donde se otorgó el mapa hidrológico y los caudales efectivos para el cálculo de la línea de ribera.

Ramiro Castillo consulta si es un caudal constante que se otorga para todo el arroyo del cauce o es según la ubicación geográfica, porque se tiene que trabajar sobre unas parcelas puntuales que están en determinado lugar del cauce, no están ni al final ni al principio por eso no sabe si el caudal que otorga el APRHI variaría o sería un caudal constante el que se debería tomar.

Marcelo Palermo dice que naturalmente varía, no obstante ello cuando se hacen los informes de caudales, se cambia en la medida que aparecen efluentes, sin juntura se utiliza el mismo cauce.

Laura Colladon pregunta si Marcelo Palermo podría informar sobre que usos de aguas el APRHI ha mandado los caudales.

Marcelo Palermo dice que reenviará nuevamente la información.

Laura Colladon pregunta si cuando se envíe toda la cartografía se podría enviar también los textos de las resoluciones o leyes que hablan de la determinación de la línea de ribera en la Provincia de Córdoba y en qué casos la APRHI aplica el caudal de diseño de 25 años. Ella entiende que la línea de riesgo hídrico corresponde al de recurrencia 100 años. Pregunta si es así. También pregunta en que otro caso aplica los 12 metros a partir del eje del arroyo, se debería saber cómo aplicar en función en donde se encuentran.Cuál sería el criterio legal.

Marcelo Palermo dice que cuando se empezaron a presentar mensuras, era una cantidad tal que la Provincia no podía determinar todas las líneas de ribera de cada mensura por eso en el año 1985 y luego en el 2004 se hicieron la Resolución N° 11821 que es la que indica el cálculo y la Resolución N° 395 que indica el deslinde por vestigio. Se hicieron a los fines de tomar un criterio conservador que se pudiera aminorar la carga a la que está sometida la repartición pública dándoles ciertas pautas al recurrente para quien quiera deslindar un dominio en particular, que no tiene la línea de ribera. En los casos de los arroyos pequeños y muy encajonados calcular una línea de ribera con 25 años de recurrencia con caudal que es bajo puede dar una línea de ribera que sea inaplicable a los fines de sostener el dominio y el uso público. En estos casos se toma la línea de vestigio o los 12 metros de las vaguadas.

Laura Colladon dice que entonces el deslinde de lo público y de lo privado, tiene que ser una línea que tenga respaldo legal, no le quedó del todo claro, si uno tiene un río como es el San Antonio quizás sea más fácil porque está bien marcado, está bien delimitado pero en muchos de los arroyitos urbanos que se tienen se va a complicar. Marcelo Palermo acaba de decir que tiene que ser con la tormenta de

25 años que después se traslada en el arroyo, pero si no se puede hacer también puede ser con los 12 metros que se toma como línea de ribera. Le gustaría que quede bien claro como lo hace el APRHI.

Marcelo Palermo dice que desde lo provisorio a lo definitivo solo quedan consideraciones técnicas de cuando se hace el cálculo hidráulico porque el cálculo definitivo es más extenso y más meticuloso, pero no hay una gran diferencia. Una línea que se pueda marcar como de 12 metros se puede convertir en definitiva si pasan los requisitos legales y administrativos hasta llegar a una resolución.

Mónica Martínez pregunta en el caso de que haya humedales como se procede.

Marcelo Palermo dice que normalmente los humedales quedan dentro de la línea de ribera porque el humedal no es más que la extensión del río. Allí es donde se tiene en cuenta el vestigio.

Ramiro Castillo pregunta si se podría enviar la poligonal de la cota 36 junto con la información hidráulica para ya tenerla porque quizás en algunos proyectos tengan que ver con la cota 36. Por otro lado también le interesa saber cómo se debería actuar desde el punto de vista legal, desde el Municipio hacia Hidráulica de la Provincia, si se tiene que tramitar algún permiso y después como se hace para definir la línea de ribera incluyendo los proyectos que ya están.

Marcelo Palermo dice que en primer medida se tiene que efectuar un trabajo de topografía en donde se releve toda la situación actual y presentar una propuesta de sistematización diciendo esto es lo que se propone hacer, verificando los caudales con 25 y 100 años de recurrencia, con esa propuesta hidráulica pasa a DIPAS para revisar el proyecto de drenaje y sistematización del cauce, si hay visto bueno de la superioridad, se aprueba por un lado el proyecto y por otro lado se determina la línea de ribera resultante, que se propone por sistematización. Entiende que en el Arroyo Del Sauce lo que se quería hacer era sanear la situación de invasión territorial que hay sobre el cauce, que es una situación bastante delicada. En esta situación lo que conviene hacer es proponer un proyecto de sistematización. La laguna de retardo son de grandes volúmenes por lo cual considerando lo que va ocupar de volumen se van de la línea de ribera natural, se tendrá que ver el volumen que esté ocupado por el retardo para que sea de uso público. Lo que es en línea de ribera es dominio público natural, pero si es una obra pública como por ejemplo un retardo, hay que saber que cuando se ocupe deberá ser gestionado como de dominio público de manera artificial.

Marcelo Celoirra pregunta si sería público a nivel provincial o municipal porque el mantenimiento de esas lagunas puede llegar a ser un tema crucial porque terminan compactándose.

Marcelo Palermo dice que siempre es conveniente que la Municipalidad celebre un convenio de custodia sobre estos lagos de interés, la Provincia es amplia y por ahí tiene dependencias muy chicas como para poder saber qué pasa con todos los ríos de la Provincia pero en esas lagunas la gestión del dominio público va a ser a nivel municipal, si va a considerar espacios verdes o de dominio público municipal, el poder ya está en el municipio. Si después quiere ampliar y mantener una cierta custodia para planificar limpieza, mantenimiento, limitar población, evitar que se metan en la margen que ya se ha considerado línea de ribera se puede celebrar también un convenio entre Provincia y Municipio, porque el Municipio es quien está mirando, el que va a realizar los servicios entonces tiene que poder gestionar las situaciones de invasiones, de limpieza etc.

Ramiro Castillo dice que un poco la duda que había era que el Arroyo del Sauce pasa pegado a la Avenida, y en donde está el galpón de 4 Pilares es ejido de Villa Carlos Paz, son aproximadamente 25 hectáreas que hoy en día están en zona rural y se está analizando de pasarla a zona "a" de prestación de servicios. Quien se encargaría del deslinde de lo público y de lo privado, si lo tiene que hacer el Municipio o si lo tiene que hacer el privado. En base de lo que se viene diciendo y

en base a toda la sistematización que se hizo en el documento que se envió a Marcelo Palermo, le parece que los pasos a seguir lo tiene que encarar el Municipio en la determinación de la línea de ribera de 25 años después habría que solaparle el proyecto de la laguna de retardo para que se pueda definir cuáles son las superficies de expropiación que habrá , porque lo que rige la línea de ribera es lo natural y una vez que se hace alguna intervención artificial, va a haber superficie que habrá que expropiar . El Municipio va a tener el compromiso de realizar los convenios de mantención de los proyectos.

Liliana Bina dice que con Marcelo Palermo hay que sacarse todas las dudas técnicas, quien lo hace, es en definitiva una decisión política. Lo que a ella le interesa saber cómo aplica la Provincia los 15 metros más los 35 metros de la Ley N° 10355 de protección de los arroyos, le queda la duda de saber si los 35 metros son públicos o privados porque no está claro en la norma y es lo que le preocupa al CPUA.

Marcelo Palermo dice que los 35 metros son aparte, es una Ley de carácter ambiental cuyo ente de aplicación es la Secretaría de Ambiente, no obstante ello la Secretaría de Ambiente es de aplicación a nivel provincial y de protección ambiental de las riberas. Todo lo que no está dentro de la línea de ribera es jurisdicción de la Municipalidad, la Ley dice que los municipios no podrán tomar normativas contrarias a esa normativa. El Municipio de alguna manera tiene que hacer las acciones necesarias para adherir a los objetos de la Ley. Entonces de la línea de ribera hacia el arroyo es de dominio público provincial con alguna concesión se puede trasladar al Municipio para la preservación de la ribera, de la línea de ribera hacia afuera corresponde al Municipio el uso del suelo, en esa correspondencia del Municipio tiene una ley de contralor que se tiene que adherir a través de ordenanza, diciendo en vista de la ley 10355 en los 35 metros se podrán hacer cosas que no dañen la vida ambiental del río . Ellos como APRHI legislan dentro de la franja de la línea de ribera y los 35 metros que se toma de retiro por esta Ley de ambiente provincial.

Liliana Bina dice que entonces los 15 metros son de dominio de Hidráulica, los 35 metros siguen siendo de dominio privado con las restricciones que el Municipio ponga en la norma adhiriendo a la Ley N° 10355. En cuanto quien haga la línea de ribera en el Arroyo del Sauce en donde incluso hay un plan de vivienda que pasa por arriba del arroyo, no sabe cómo serán los trámites de aprobación de esa línea de ribera que es tan comprometida.

Marcelo Palermo dice que en un principio hay que trabajar en forma conjunta, se necesita que de alguna forma se provea al APRHI la topografía para saber que hay hoy en estado natural y basándose en eso tratar de sistematizar, así se va trabajando sobre una propuesta de sistematización, de re funcionalización para luego determinar la línea natural o la línea de ribera, de esa manera se va paso a paso entre la Municipalidad y la APRHI definiendo con proyectos, con topografía. Si hay un barrio arriba está claro que hay que sistematizar, hacer la obra que se tenga que hacer para proteger a la gente, no se puede sacar a la gente por causa del río pero si hay alguna persona que está en peligro o que está justo en la vaguada del río, habrá que tomar otras medidas y si el agua se pone muy mala, habrá que hacer una obra hidráulica para aminorar el impacto, hacer lagunas de retardo etc. , de esta forma se aminora el impacto aguas abajo, no lo ve tan difícil simplemente la Municipalidad debería proveer la materia prima de proyectos topográficos , para ver cuál es naturalmente el problema y de esa forma sistematizar.

Ramiro Castillo comenta que para otro arroyo en donde se legisló una área protegida, que es el Arroyo Los Mimbres, en el límite sur de esa área , se tomaron los 15 metros de línea de ribera del arroyo mas los 35 metros o sea que desde el eje del arroyo se tomaron 50 metros como límite sur del área, ahora se está trabajando en nuevas zonas en donde se planteó si estaría bien de seguir tomando 15 metros para todo o van a tener que empezar a modelar los cauces para definir bien cuál es la línea de ribera.

Marcelo Palermo dice que los 15 metros se toman desde la ribera.

Liliana Bina dice que son los 35 metros de la Ley N° 10355, a partir de la línea de ribera.

Mónica Martínez dice que entonces los 15 metros serían desde el eje del cauce del arroyo, 15 metros a cada lado para definir una línea de ribera hipotética.

- Se debate

Marcelo Palermo dice que se está hablando del Arroyo Los Mimbres y hasta lo que él entiende es que la línea de ribera definitiva calculada fue hasta la mitad del arroyo.

Ramiro Castillo afirma lo que dice Marcelo Palermo y comenta que queda desde la mitad hacia la bahía de Los Mimbres sin determinación, lo que se tomó es desde el eje 15 metros más los 35 metros, se tomó como límite sur del área protegida.

Marcelo Palermo dice que la ley dice 12 metros desde el eje o la línea de vestigio entre los dos criterios lo que de mas, se puede tomar de manera provisoria y rápida como una línea de ribera o la línea de ribera de un retiro de 12 metros a cada lado, en el caso del Arroyo Los Mimbres que es conocida su naturaleza está bien los 12 metros y darle cierta utilidad al dominio. Se puede decir que del Arroyo de Los Mimbres se tomarán 12 metros para cada eje o la línea de vestigio lo que de más y luego se propone al APRHI que apruebe o vise porque si se quiere de manera definitiva hay que aprobarlo.

- Se debate.

Mónica Martínez le pregunta a Marcelo Palermo, si es tomando el arroyo principal, pero si ese arroyo tiene brazos cual es el criterio que se tiene en estos casos.

Marcelo Palermo dice que hay que ver el informe pero si son arroyos hay que hacer determinación de línea de ribera, si no son arroyos lo va a tener que tener en cuenta también el Municipio porque por allí van a ir las calles, loteos etc. A los brazos que puede tener el arroyo se los considera drenajes y hay que tenerlo mapeado para después no tener el problema del vecino que le ingresa el agua porque construyeron en un bajo y Obras Privadas aprobó la obra.

Ramiro Castillo agradece la participación a Marcelo Palermo y le solicita que reenvíe nuevamente los caudales, el informe hidrológico y también la poligonal de la cota 36 del lago.

- Se retira Marcelo Palermo

Laura Colladon dice que tuvo la sensación como que en la legislación no está bien definida. Cuando se dice “se ve en cada caso”, el borde del rio es difícil de definir, más para lo que es algo legal como lo es un deslinde. La crecida máxima, la línea de resaca, se puede llegar a ver 10 líneas de resaca en un año, se pueden ver las terrazas, pero no todo a lo largo del cauce se forman esas terrazas, por eso se tiene que atar esa línea que él dijo, a los tiempos de recurrencia de 10 años, cree que lo legal tiene que ser algo muy concreto. La crecida a 25 años, las de 10 años como las crecidas ordinarias, máximas, la de 100 años para la de riesgo hídrico y no escuchar “eso de se ve según el caso”, fue muy difícil en una conversación entrecortada hacer estos comentarios. Pero se tendrá toda la documentación y legislación por las cuales ellos se rigen entonces estas preguntas que a ella le van surgiendo, se podrán ver con mayores precisiones y si están escritas es mejor.

Liliana Bina dice que tiene una duda y es porque razón se fluctúa entre los 12 los arroyos y los 15 metros los ríos no sabe de dónde salen los 15 metros y entiende lo que dice Laura Colladon desde el punto de vista técnico y académico, pero también entiende a Marcelo Palermo, que si un arroyo va por piedra encausado a 8 metros de profundidad que no llega ni al borde , en otras partes va en llanura y forma humedales le parece atinado que ellos digan 12 metros como medida precautoria y cuando el profesional presenta el plano tiene que ver en qué condiciones topográficas está el suelo , el escurrimiento, porque el arroyo viene con una crecida máxima y no siempre desborda porque en partes está encajonado , entonces por eso se analiza en cada caso cuando llega al órgano de aplicación.

- Se debate.

Ramiro Castillo dice que en base a todo lo que se habló, él ahora cree que para el arroyo Del Sauce, se debería trabajar con la línea de los 12 metros, realizar un relevamiento del eje y presentar al APRHI para ver si la consideran adecuada para dejarla definitiva, para el caso que digan que hay que modelarlo, provisoriamente se tomarían los 12 metros y en su momento para hacer la definitiva cada propietario y cada frentista contratará al profesional y hará la línea de ribera definitiva.

- Se Debate.

Laura Colladon dice que está de acuerdo con lo que dijo Ramiro Castillo y que ella le agregaría las lagunas de retención como un preliminar, realizarlo desde el CPUA con la información que ya se tiene.

- 11:18 horas se retira Mónica Martínez.

-11:20 horas se retira Eduardo Vega.

Liliana Bina dice que habría que tomar el trabajo del Ing. Pica y si le falta algún dato hay que agregárselo, y que el APRHI diga si aprueba ese trabajo.

Se somete a votación realizar el trabajo desde el CPUA, como preliminar para elevarlo al APRHI.

- Se aprueba por unanimidad de los presentes en avanzar en el trabajo desde el CPUA para presentar al APRHI.
- 11:35 horas se retira Ramiro Castillo.

Próximo tema: Modificaciones de la Ord. 4021 Art 10 y Art 11. / Salientes de línea de edificación en AC.

Liliana Bina dice que se revisó el Artículo N° 10 y la contradicción que había era que el Artículo N° 11 se remitía al Artículo N° 5.

- Se muestra en pantalla como está y que es lo que se modifica.

Nazareth Margonari explica que los arquitectos solicitaban que se agregara el perfil de saliente en el caso de las futuras líneas de edificación, lo que estaba en el proyecto es lo mismo que sale ahora en el Código de Edificación, que dice que se permitirán salientes desde la línea de edificación con un máximo de 1:50 metros según lo establecido en el Artículo 11.1, entonces remitía al Artículo 11.1 en donde el gráfico no estaba bien claro. Lo que había que hacer era que en ese artículo se agregara el gráfico. En el texto diría solo se permitirá salientes en las líneas de edificación en los cuerpos de edificios en los casos encuadrados en el Artículo 5.2 según el siguiente gráfico.

Marcelo Celoir dice que está bien siempre y cuando no se encuentre en contradicción con el gráfico del Artículo 10°, a simple vista se ve entre el texto y el gráfico del Artículo 10 una contradicción. Si en el futuro Obras Privadas tiene que evaluar ahora se puede remitir al Artículo 11°.

Liliana Bina dice que queda claro que te remite al Artículo 11°.1 y en este Artículo se incluyó el gráfico. El proyecto que ya fue al CR está bien, faltaba hacer que incluya al Artículo 11.1 con el gráfico para pasar a la Comisión de Desarrollo Urbano y agregar a las modificatorias que ya están.

Marcelo Celoir dice que en el texto del proyecto ejecutado, sería mejor darle una mayor definición, quedaría en la tarifaria como de relevamiento y habría que tener una tarifa intermedia. El tema queda abierto a que se pueda definir una tarifa creada.

Liliana Bina dice que todos los años la tarifaria establece lo que se paga, todos los años se renueva. Es la que te dice todos los años que es lo que hay que pagar por un proyecto aprobado, por relevamiento, se puso lo que decía la tarifaria, pero era transitorio.

Marcelo Celoir pregunta si se podría agregar que esos casos se abonen el 50% correspondiente al relevamiento.

Liliana Bina dice que habría que hablarlo con Carla Livelli porque el tema está en Comisión y en el artículo habría que agregar como disposición transitoria, porque la tarifaria este año ya fue aprobada, agregar disposición transitoria para el año 2022 en donde se aplicará tal porcentaje y luego los Concejales tendrán que acordar o no.

Carlos Quaranta dice que, cuando se envió al CR, cree que se habló hace semanas y él entendió que había una modificación en una altura en el proyecto ingresado.

- Se observa el dictamen N° 6 que se envió al CR el 15 de octubre 2021 y Nazareth Margonari dice que está bien la altura, dice que es de 7 metros.

Liliana Bina dice que si lo que se mandó al CR es lo que se está cotejando en el momento y está bien hay que olvidarse de todos los demás. Hace desde octubre que están con las modificatorias.

Carlos Quaranta dice que va a revisar porque tiene toda la sensación que un proyecto muy similar se trató, se aprobó y había una diferencia en un texto de lo que había mandado el CPUA pero se terminó presentando, él lo mencionó en la reunión en donde se vio el tema y alguien dijo que iba a buscar la ordenanza porque tiene la idea de que el proyecto ya está aprobado, se fijará bien porque puede estar equivocado.

Miriam Birchmeyer comenta que lo que Carlos Quaranta dijo en la reunión es que el dictamen ingresó y el oficialismo decidió no pedir el tratamiento sobre tablas y pasó a Comisión de Desarrollo Urbano Ambiental.

Carlos Quaranta dice que entonces habría que pedirle a la Cjal Morla si puede conseguir el proyecto para ver exactamente qué es lo que tiene el dictamen, para que sea lo mismo, el proyecto debería contener el Dictamen del CPUA exactamente.

Laura Colladon dice que ahora va a ingresar otro dictamen con las modificaciones del Artículo N° 11.

Liliana Bina dice que se les pedirá a los Concejales que agreguen al proyecto anterior la modificación del Artículo N° 11 en el mismo cuerpo para no hacer otra ordenanza.

Carlos Quaranta dice que encontró el proyecto, ingresó el 15 de febrero y es en base al dictamen N 6 del CPUA que habla de la incorporación del Artículo N° 10.

Liliana Bina dice que sí, que es ese el dictamen.

Carlos Quaranta dice que ese proyecto fue ingresado el 15 de febrero, lo que él no recuerda si pasó a comisión o fue aprobado pero es en ese en donde él había detectado que algunos de los artículos el texto ponía una altura distinta a lo que decía el dictamen del CPUA.

Marcelo Celoir dice que justamente una de las observaciones que hace el Colegio de Arquitectos cuando se envía el punto que se iba a tratar en el CR, se planteó en el CPUA que había errores en la redacción, por eso están las correcciones ahora y la incorporación del Artículo N° 11.

Carlos Quaranta pregunta si cuando el CR aprueba este tipo de ordenanza se remite al CPUA informando de que fue aprobado.

Liliana Bina dice que si, pero que esta vez pasó a Comisión de Desarrollo Urbano, no se aprobó.

Carlos Quaranta dice que el reenviará el proyecto que está presentado para que se chequee que coincida con el dictamen.

Liliana Bina dice que está bien que lo reenvíe y de paso sobre eso se ve algún otro error que se haya deslizado y se le incorpora el Artículo N° 11.

- Carlos Quaranta reenvía el proyecto a la secretaria del CPUA, y el proyecto se socializa en el grupo de whatsapp.

Laura Colladon dice que si en plenaria se realiza una revisión y está todo bien se somete a votación el Artículo N° 11.

- Revisado el proyecto del CR, se somete a votación la modificación del artículo 11 y a todas las modificatorias del Dictamen N° 6 a los fines de elevar un único Dictamen unificado.

- **ADARSA:** aprueba.
- **CEPIA:** aprueba.
- **Colegio de Ingenieros:** ausente.
- **Asociación Inmobiliaria:** se abstiene a votar.
- **Técnicos Constructores Universitarios:** ausente.
- **Concejal por las mayorías:** ausente.
- **Concejal por las Minorías:** aprueba.
- **Dirección de Ambiente y Desarrollo Urbano:** ausente
- **Dirección de Infraestructura Urbana:** aprueba.
- **Colegio de Arquitectos:** aprueba.

- Se aprueba por mayoría de los presentes. Asociación Inmobiliaria se abstiene a votar.

Próximo Tema: Propuesta de ordenanza Eficiencia Energética de las construcciones.

Laura Colladon dice que lo iba a exponer Ramiro Castillo, pero se tuvo que retirar con lo cual el tema pasa para la próxima plenaria.

Próximo tema: Plusvalía.

Laura Colladon pregunta si alguna Institución tiene alguna propuesta o aporte para hacer.

Liliana Bina le pregunta a Martina Casesi, si la Asociación Inmobiliaria llegó a alguna conclusión sobre el pedido que se hizo de tasación de inmuebles rurales y urbanos.

Martina Casesi dice que hubo mucha discusión con respecto al tema, hay ciertas diferencias, también se les está complicando para determinar el valor porque es muy difícil determinar un valor en una zona en donde todavía no se sabe que es lo que se va a poder hacer, se puede determinar en base a comparativos de venta sobre todo en las zonas rurales pero se encuentran con la dificultad que no está zonificado. Tampoco se pueden tomar comparativas similares a otros lugares por lo que no tienen un eje claro. Considera que en la semana que viene van a tomar una determinación y si no encuentran un valor, también lo van a hacer saber.

Liliana Bina dice que la inquietud es la siguiente, si no se tiene ese dato, se trabajará con los datos del IDECOR que ha tomado los datos en consulta con las Inmobiliarias, pero a la vez la Asociación Inmobiliaria al haber estado reunidos en varias oportunidades supone que se han visto los proyectos de Plusvalía que se socializaron y no es que se pida una definición, se quiere saber si la Asociación ha hablado sobre el concepto de plusvalía, puede darse que directamente se oponga. Le pregunta informalmente si la Asociación ha tenido posición con respecto al concepto de plusvalía, luego se discutirá cual es el porcentaje.

Martina Casesi dice que no está claro cuál es el concepto de plusvalía, no les termina de quedar claro que tendría que ver el valor de un lote en relación a la plusvalía. Ella compartió en la Asociación un escrito de una colombiana que da varias definiciones como para intentar llegar a una conclusión pero es como que siempre surgen distintas cosas que hace que no terminan de entender el concepto de plusvalía.

Liliana Bina dice que el concepto de plusvalía está fundado en todos los trabajos que se enviaron. Tiene que ver como que de pronto en un terreno como ahora son los terrenos rurales que estaban fuera del ejido y no se podía hacer nada y ahora el Municipio de pronto puede permitir hacer lotes, puede permitir hacer torres de 10 pisos como algunos aspiraron hacer. Esos terrenos no valían nada porque no se podía hacer nada, y ahora el privado puede vender en una manzana 25 lotes, y lo puede hacer porque el Estado lo determina en función de la necesidad de crecimiento de la ciudad, del esfuerzo colectivo que la sociedad ha hecho.

- Se debate.

Martina Casesi dice que ella está de acuerdo, más allá de la decisión en la Asociación que hay distintas posturas. Se hace difícil resolver cuando hay tantas posturas encontradas.

Liliana Bina dice que si la Asociación no puede hacer la tasación por todos los conflictos internos que el tema les genera. El Municipio se manejará con los valores que ya se tienen pero les pide que debatan la posición que tendrán sobre plusvalía, se va a tener que votar en plenaria porque si no, no se puede avanzar en aprobar los loteos. Además se tiene que resolver la zona “a” de prestación de servicio. Hay que destrabar la situación de las tierras que se tienen que anexar para que se pueda regularizar la situación, son cuatro loteos, pero hay que hacer unas ordenanzas generales para esos y para los futuros loteos

Marcelo Celoir dice que hay casos y casos por ejemplo el caso de La Loma que son 400 lotes de los cuales, un buen porcentaje fue entregado a la gente que hacia las obras que no tienen los recursos necesarios como para poder arrancar ni siquiera con la obra propia, cree que la mejor forma si no es plusvalía en ese caso sea a través de las obras de infraestructuras, ya sea el camino, ya sea la luz , el agua, etc .

Liliana Bina dice que no se le puede cobrar una mejora al frentista en todo Villa Carlos Paz, porque los demás pueden decir porque yo tuve que pagar mi gas,mi agua, mi luz etc.

- Se debate y se acuerda que cada Institución traiga el resultado de sus debates internos.

Quedando temas pendientes se da por finalizada la reunión a las 12:35 horas.